

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2516/2533

บริษัทมีด้าอินดัสเตเรียล จำกัด

โจทก์

นายบุญชู เลิศเกียรติพานิชย์

จำเลย

นายบุญชู เลิศเกียรติพานิชย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีเหตุฟังชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า mita ดีกว่า
จำเลย ให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่
116909 ทะเบียนเลขที่ 73559 และตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 116910 ทะเบียน
เลขที่ 79609 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลย ยกคำขออื่นนอกจากนี้

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91,90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลับนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ